



**პოლიტიკურ დაფინანსებაში კრიპტოვალუტის
გამოყენების რისკები და მისი პრევენციის
მეთოდები**

DOI - 10.36962/ecs104/10-12/2021-41

ზურაბ აზნაურაშვილი
სტუ დოქტორანტი

პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება და მონიტორინგის განხორციელება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის პროცესში, მაგრამ ხშირია არალეგალური ფინანსების გამოყენების შემთხვევები და ამასთან, თანამედროვე მსოფლიოში ტენდენცია მიდის ციფრული ვალუტების გამოყენებისკენ, რომელიც ნელ-ნელა შემოდის პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაშიც და შეუძლებელს ხდის პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას.

საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური დაფინანსება, პოლიტიკური კორუფცია, კრიპტოვალუტა, ბიტკოინი.

ძირითადი ტექსტი

პოლიტიკური ფინანსების შესაბამისი რეგულაციებით დგინდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სტანდარტები, რითიც შესაძლებელი ხდება საჭირო ინფორმაციის დამუშავება, მონიტორინგის განხორციელება და ინფორმაციის გამჭვირვალობის მიღწევა.

პოლიტიკურ პროცესებში ფულის მოძრაობის რეგულირება და გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანია ანონიმური და არალეგალური წყაროების გამოყენებით ძალაუფლების მოპოვების სა-

შუალედის შეზღუდვის მიზნით. აღნიშნულ მიზანს ემსახურება პრევენციისა და იძულების შესაბამისი ღონისძიებები, რათა ეფექტური მონიტორინგის საშუალებით პოლიტიკური ფინანსები გახდეს გამჭვირვალე.

ბოლო პერიოდში არაერთი ქვეყანა დადგა დახურული წყაროებით და კრიპტოვალუტების გამოყენებით პოლიტიკური პარტიების მიერ დაფინანსების მიღების საფრთხის წინაშე და ბევრმა დაიწყო ფიქრი ციფრული ვალუტებისგან პოლიტიკის დასაცავად გარკვეული რეგულაციების შემოღებაზე.

კრიპტოვალუტა არის ელექტრონული ფული, რომლის საფუძველსაც წარმოადგენს ბლოკჩეინის სისტემა და ის სახელმწიფოსა და ბანკებისგან დამოუკიდებლად ოპერირებს. არ არსებობს ამ ვალუტის ფიზიკური სახე, ყველანაირი ოპერაცია ხორციელდება ინტერნეტით.¹

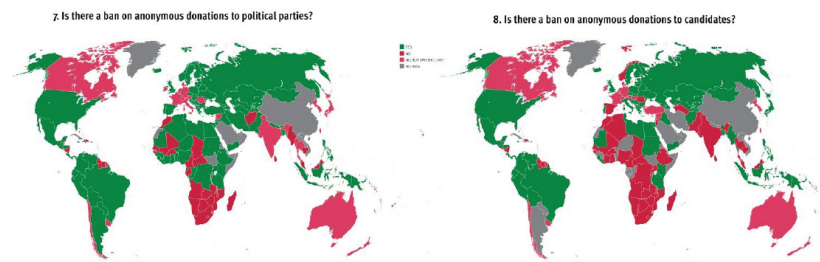
კრიპტოვალუტების დეცენტრალიზებული სისტემა საშუალებას იძლევა საბანკო სისტემის გვერდის ავლით განხორციელდეს ტრანზაქციები, შესაბამისად აღნიშნული პროცესი პრობლემებს ქმნის მონიტორინგის განხორციელების დროს და ართულებს გამჭვირვალობის მიზნის მიღწევას. ასევე პრობლემას წარმოადგენს ისეთი ქვეყნებისთვის, სადაც აკრძალულია იურიდიული პირებისგან შემოწირულების განხორციელება ან ზოგადად ანონიმური შემოწირულებების განხორციელება, რადგანაც კრიპტოვალუტის გამოყენებით მიღებული შემოწირულება, მისი შექმნის იდეიდან გამომდინარე, გულისხმობს, რომ ტრანზაქცია განხორციელდება ანონიმურად.

შემოწირულების განხორციელებაზე რეგულაციების დაწესებას სხვადასხვა მიზანი გააჩნია, მაგალითად იურიდიული პირებისთვის შემოწირულების განხორციელების უფლების შეზღუდვა ემსახურება ბიზნეს ინტერესებისგან და კორპორატიული გავლენისგან კანდიდატების დაცვას, იგივე ეხება სავაჭრო

1 <https://bm.ge/ka/article/kriptoaluta---finansbis-axali-etapi/39169>
და <https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-cryptocurrency/>
ბოლო შესვლა 06.09.2021

გაერთიანებებისა და ასოციაციების შეზღუდვას, ხოლო ანონიმური შემოწირულებების აკრძალვა ემსახურება გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვას.¹

აღსანიშნავია, რომ ქვეყნების 56%-ში აკრძალულია ანონიმური შემოწირულებების განხორციელება და 10%-ში არსებობს გარკვეული ლიმიტები, რომლის ზემოთაც აკრძალულია პოლიტიკური პარტიებისთვის ანონიმური შემოწირულებების განხორციელება, ხოლო კანდიდატებისთვის ანონიმური შემოწირულების განხორციელება სრულად აკრძალულია ქვეყნების



44%-ში და ნაწილობრივ 9%-ში.²

დიაგრამა N1: ანონიმური შემოწირულების განხორციელების შესაძლებლობა კანდიდატებზე და პარტიებზე³

შემოწირულებების ხვედრითი წილის დიდი მოცულობიდან გამომდინარე მრავალ ქვეყანაში დადგენილია ერთი ფიზიკური პირის მიერ შემოწირულების განხორციელების დასაშვები მაქსიმალური ოდენობა ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში. International IDEA-ს მიერ მსოფლიოს 180 ქვეყანაში ჩატარე-

1 Falguera E., Ohman M., Jones S.; **Funding of Political Parties and Election Campaigns – A Handbook on Political Finances**; International IDEA, Stockholm, 2014, p.21

2 Catalina Uribe Burcher, **Cryptocurrencies and Political Finance**, International IDEA Discussion Paper 2/2019, გვ. 14

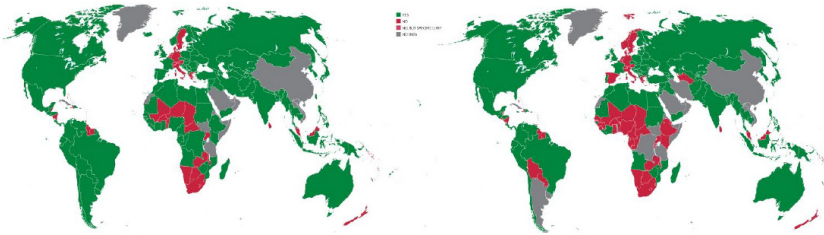
3 International IDEA, **Political Finance Database** (Stockholm: International IDEA, 2018), [https:// www.idea.int/data-tools/question-view/539](https://www.idea.int/data-tools/question-view/539), ბოლო შესვლა 25.11.2021

ბული კვლევის მიხედვით 111 ქვეყანაში დადგენილია ლიმიტები, ხოლო 63 ქვეყანაში არა.¹

ქვეყნების თითქმის 68% კრძალავს პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულების განხორციელებას უცხო ქვეყნებიდან, ხოლო 56% კრძალავს კანდიდატებისთვის.²

1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?

2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?



დიაგრამა N2: უცხო ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ შემოწირულების განხორციელებაზე შეზღუდვები³

მნიშვნელოვანი შეზღუდვები წესდება ასევე სახელმწიფო კომპანიებსა და ისეთ იურიდიულ პირებზე, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ სახელმწიფო შესყიდვებში. ასეთი შეზღუდვების მიზანია კორუფციული რისკების შემცირება და სახელმწიფო რესურსების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების აკრძალვა.

აღნიშნული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე ცხადია, რომ ბევრ ქვეყანას შესაძლებელია ჰქონდეს შემოწირულების თანხების ოდენობების გაანალიზების საჭიროება, კანონდებლობით დადგენილი შეზღუდვებიდან გამომდინარე, რაც რთუ-

1 დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო ასოციაციის (International IDEA) კვლევა <http://www.idea.int/data-tools/question-view/542> - ბოლო შესვლა 10.07.2017 წელი

2 Catalina Uribe Burcher, Cryptocurrencies and Political Finance, International IDEA Discussion Paper 2/2019, გვ. 12

3 International IDEA, Political Finance Database (Stockholm: International IDEA, 2018), <https://www.idea.int/data-tools/question-view/528>, ბოლო შესვლა 25.11.2021

ლად წარმოსადგენია კრიპტოვალუტების გამოყენების შემთხვევაში.

კრიპტოვალუტების შექმნა დაიწყო 2009 წლიდან და მათი პოლიტიკაში გამოყენება პირველად 2014 წელს მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში.¹ აღნიშნული ქმედებების საპასუხოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოსცა სარეკომენდაციო მოსაზრება (ADVISORY OPINION 2014-02)², რაც წარმოადგენს პოლიტიკაში კრიპტოვალუტების გამოყენების რეგულირების პირველ მცდელობას.

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების ფედერალური საარჩევნო კომისიის სარეკომენდაციო მოსაზრების გარდა არსებობს სხვა მაგალითებიც, როდესაც ქვეყნები მიდიან კრიპტოვალუტების გამოყენების სრულად აკრძალვის გზით. მაგალითად: ჩინეთმა, ბოლივიამ და ეკუადორმა აკრძალეს კრიპტოვალუტის ნებისმიერი გამოყენება, ხოლო იაპონიამ, ლიხტენშტეინმა და მალტამ შემოიღეს კრიპტოვალუტის მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დაარეგულირეს ვაჭრობის წესები.³

პრაქტიკაში ჯერ-ჯერობით კრიპტოვალუტის პოლიტიკაში გამოყენების სულ რამოდენიმე შემთხვევაა დაფიქსირებული⁴:

1. 2014 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ნიუ ჰემფშირის გუბერნატორის არჩევნებზე ენდრიუ ჰემინგუეი იყო პირველი ვინც იღებდა შემოწირულობებს ბიტკოინების გამოყენებით;

2. 2014-2018 წლებში აშშ-ს არჩევნებში მონაწილე არაერთი კანდიდატი იღებდა შემოწირულობებს კრიპტოვალუტებში;

3. 2014 წელს შვედეთში მათიას სანდინი გახდა პარლამენტის

1 <https://www.cnn.com/2018/03/01/cryptocurrency-candidates-politicians-embrace-bitcoin.html> ბოლო შესვლა 25.11.2021

2 ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საარჩევნო კომისიის სარეკომენდაციო მოსაზრება <https://saos.fec.gov/aodocs/1256453.pdf> ბოლო შესვლა 06.09.2021

3 Catalina Uribe Burcher, Cryptocurrencies and Political Finance, International IDEA Discussion Paper 2/2019, გვ. 10

4 იქვე, გვერდები 9-10

წევრი, რომელიც საარჩევნო კამოანას მხოლოდ ბიტკოინით განხორციელებულ შემოწირულებებს იღებდა;

4. 2016 წლის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში პარტია გირჩი აკეთებდა მაინინგს და თავად გამოიმუშავებდა კრიპტოვალუტებს;

5. 2018 წლის ისლანდიის არჩევნებზე პირატების პარტია იღებდა შემოწირულებებს კრიპტოვალუტების გამოყენებით;

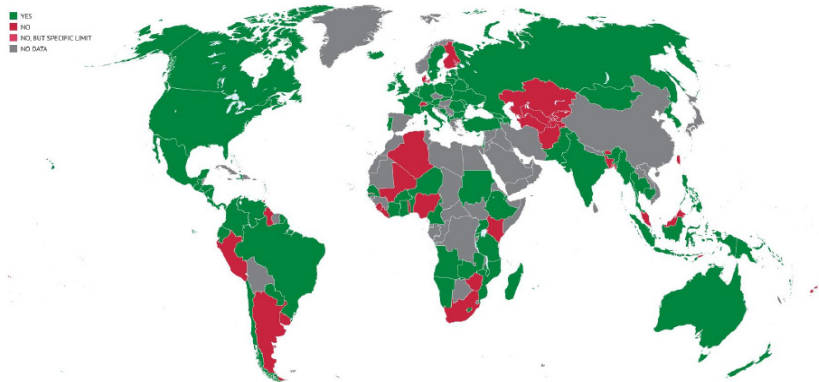
6. 2018 წელს აშშ-ს მისურის შტატის რესპუბლიკური პარტიის პრაიმერში მონაწილე კანდიდატს, ოსტინ პეტერსონს მოუწია 130,000 აშშ დოლარის ბიტკოინების უკან დაბრუნება, რადგანაც აღნიშნული თანხა აჭარბებდა კამოპანიის ლიმიტებს.

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაზე კრიპტოვალუტების გავლენის გააზრება უნდა სცდებოდეს იმ რესურსების შესწავლას, რომლებსაც დონორები გადასცემენ პოლიტიკურ პარტიებსა და კანდიდატებს, ის ასევე გულისხმობს იმის გაგებას, თუ რამდენ ფულს იღებენ არჩეული თანამდებობის პირები და საჯარო მოხელეები თანამდებობის დაკავების შემდეგ ამ მეთოდებით. ამ მიზნის მისაღწევად კარგ შესაძლებლობას იძლევა ქონებრივი დეკლარაციები, იმის გასარკვევად, თუ რამდენად ხდება ციფრული ვალუტები მნიშვნელოვანი სავაჭრო პროდუქტი პოლიტიკოსებისა და საჯარო მოხელეებისთვის.¹

არჩეული თანამდებობის პირების მიერ ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენის მოთხოვნა არის მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადადგა ქვეყნების მხოლოდ 53 პროცენტმა (იხ. დიაგრამა N3). მაგრამ მონიტორინგის განმახორციელებელი სტრუქტურები ასევე უნდა იყვნენ აღჭურვილი იმის შესაძლებლობით, რომ გადაამოწმონ საჯარო მოხელეები ზუსტად აღრიცხავენ კრიპტოვალუტაში მიღებულ შემოსავლებს თუ არა და გამოიძიონ შესაბამისი შემთხვევები და ამასთან, მოახდინონ ფულის გათეთრების შემთხვევების გამოვლენა და პრევენცია.²

1 იქვე, გვ. 17.

2 იქვე.



დიაგრამა N3: უცხო ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ შემოწმებული განხორციელებაზე შეზღუდვები¹

აღნიშნული მიზნების მიღწევის მიზნით, ჩვენი აზრით, უნდა განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:

1. კრიპტოვალუტის დეკლარირების ვალდებულება წარმოეშვას საჯარო თანამდებობის პირებს;

2. კრიპტოვალუტის მიღების დეკლარირება პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების მიერ უნდა მოხდეს არაფულად შემოწმებულად;

3. კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული, მათ შორის კრიპტოვალუტაზე ყველა შემომწირველის სრულად იდენტიფიცირება და გასაჯაროება;

4. ცვალებადი ღირებულების გამო პრობლემურია დეკლარირების საკითხი, თუ რა თანხა უნდა აისახოს დეკლარაციაში, მაგრამ შესაძლებელია ტრანზაქციის მომენტში არსებული კურსით ღირებულების ასახვა, ან გადახურდავების მომენტში მიღებული თანხის ასახვა, რაც შეიძლება რადიკალურად განსხვავებული თანხები იყოს და საჭიროებს დარეგულირებას;

5. მოსაფიქრებელია ლიმიტების დანესების საკითხი, მაგა-

1 International IDEA, Political Finance Database (Stockholm: International IDEA, 2018), <https://www.idea.int/data-tools/question-view/284667>, ბოლო შესვლა 25.11.2021

ლითად აშშ-ს მაგალითზე, რომელმაც დაანესა 100 დოლარიანი შეზღუდვის ლიმიტი კრიპტოვალუტაში შემონირულების მისაღებად;

6. შესაძლებელია დაანესდეს კრიპტოვალუტის საფულის საბანკო ანგარიშზე მიზმის ვალდებულება;

7. აუცილებელია მონიტორინგის განმახორციელებელი სტრუქტურებისთვის კონკრეტული ინსტიტუციური შესაძლებლობების შექმნა კრიპტოვალუტებში პოლიტიკური შემონირულობების ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით.

ლიტერატურა:

1. Catalina Uribe Burcher, Cryptocurrencies and Political Finance, International IDEA Discussion Paper 2/2019

2. International IDEA, Political Finance Database (Stockholm: International IDEA, 2018)

3. Falguera E., Ohman M., Jones S.; Funding of Political Parties and Election Campaigns – A Handbook on Political Finances; International IDEA, Stockholm, 2014

4. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საარჩევნო კომისიის სარეკომენდაციო მოსაზრება (ADVISORY OPINION 2014-02) <https://saos.fec.gov/aodocs/1256453.pdf>

5. დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო ასოციაციის (International IDEA) კვლევა <http://www.idea.int/data-tools/question-view/542>

6. <https://bm.ge/ka/article/kriptoaluta---finansebis-axali-etapi/39169>

7. <https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-cryptocurrency/>

8. <https://www.cnbc.com/2018/03/01/cryptocurrency-candidates-politicians-embrace-bitcoin.html>

REFERENCES:

1. Catalina Uribe Burcher, Cryptocurrencies and Political Finance, International IDEA Discussion Paper 2/2019.
2. International IDEA, Political Finance Database (Stockholm: International IDEA, 2018)
3. Falguera E., Ohman M., Jones S.; Funding of Political Parties and Election Campaigns – A Handbook on Political Finances; International IDEA, Stockholm, 2014
4. Advisory Opinion of Federal Election Commission of the United States (ADVISORY OPINION 2014-02) <https://saos.fec.gov/aodocs/1256453.pdf>
5. The Research by the International Association for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) <http://www.idea.int/data-tools/question-view/542>
6. <https://bm.ge/ka/article/kriptoaluta---finansebis-axali-etapi/39169>
7. <https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-cryptocurrency/>
8. <https://www.cnn.com/2018/03/01/cryptocurrency-candidates-politicians-embrace-bitcoin.html>

THE RISKS OF USING CRYPTOCURRENCY IN POLITICAL FINANCING AND THE METHODS FOR ITS PREVENTION

Zurab Aznaurashvili

Doctoral Student of
Georgian Technical University

RESUME

Regulating and monitoring political finances is an important factor in ensuring a fair and equitable electoral environment, but there are frequent cases of illegal finances, and in the modern world there

is a tendency to use digital currencies, which are slowly entering political parties and making political finances monitoring impossible.

The Relevant political finance regulations set standards for access to information, which make it possible to process the required information, to monitor it and achieve the transparency of information.

Moreover, the Regulation and transparency of funding political processes are important to limit the means of gaining a power through anonymous and illegal sources. The appropriate measures of prevention and coercion serve this purpose in order to make political finances transparent through effective monitoring.

Recently, a number of countries have faced the threat of receiving funding from the closed parties and the use of crypto currencies by political parties, and many have begun to think about introducing certain regulations to protect policies from digital currencies.

Keywords: political party, political financing, political corruption, cryptocurrency, bitcoin.

РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ФИНАНСИРОВАНИИ И МЕТОДЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ

Зураб Азнаурашвили
Докторант Грузинского
технического университета

РЕЗЮМЕ

Регулирование и мониторинг политических финансов являются важным фактором в обеспечении справедливой и равноправной избирательной среды, но нередко случаи незаконного финансирования, и в современном мире наблюдается тенденция к использованию цифровых валют, которые постепенно входят в политические партии и превращаются в политические финансы прозрачны.

Соответствующие правила политического финансирования устанавливают стандарты доступа к информации, которые позволяют обрабатывать требуемую информацию, отслеживать ее и обеспечивать информационную прозрачность.

Регулирование и прозрачность денежного обращения в политических процессах важны для ограничения средств получения власти через анонимные и незаконные источники. Соответствующие меры предотвращения и принуждения служат этой цели, чтобы сделать политические финансы прозрачными посредством эффективного мониторинга.

В последнее время ряд стран столкнулся с угрозой получения финансирования от закрытых партий и использования криптовалюты политическими партиями, и многие начали думать о введении определенных правил для защиты политики от цифровых валют.

Ключевые слова: политическая партия, политическое финансирование, политическая коррупция, криптовалюта, биткойн.